



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1159/2023
מס' בקשה: 5/1160/2023
תאריך הישיבה: 18/09/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

מבקשים:

1. גרינר נעמה
2. גרינר יהונתן
3. לנדסברגר לורי
4. לנדסברגר בועז
5. אלגזי אליהו
6. סאיג אברהם
7. סאיג דליה
8. פיין רפאל
9. פיין איוט
10. יוסף פיין
11. אביטל רחמים רם
12. אביטל לימור
13. פורמן הילה
14. שר אלכסנדרה
15. כהן נאור
16. ברזניצקי רמי
17. עטר ארז אביחי
18. אדלר אשר
19. נאור מנשה
20. נאור שמחה
21. קאשי פרח
22. איתן אריאל
23. איתן יפעת
24. כהן ליליאן
25. וילדר יעקב
26. כדורי ערן
27. כדורי מיכל
28. פילוסוף רפאל
29. לוין נירה
30. פילוסוף אברהם
31. לוי איתן ששון
32. לוי גורגיה
33. שמלצר שי
34. רוזנצווייג מרדכי מנחם
35. רוזנצווייג נירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1159/2023
מס' בקשה: 5/1160/2023
תאריך הישיבה: 18/09/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באמצעות ב"כ: עו"ד פאלוך יוסף
מגדל ב.ס.ר 4 קומה 3, רחוב מצדה 7, בני ברק
טל': 0548406451
דוא"ל: yosipalok@gmail.com

נגד

1. זילברברג חיה
2. זילברברג דוד
באמצעות ב"כ: עו"ד יואב כסלו
בית רוך, רח' אחוזה 142, רעננה
טל': 097447986
דוא"ל: kislev_y@012.net.il

משיבים:

החלטה

1. בקשה למתן סעד צו עשה זמני, המורה לבעלים של דירה בבית משותף, המתנגדים להסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, לחתום על כל המסמכים הדרושים להוצאת היתר בניה לביצוע הפרויקט.
2. עניינה של הבקשה בבית משותף ברחוב השושנים 10-12 ברמת גן, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 132 בגוש 6203 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 3 קומות ושתי כניסות וכולל 24 דירות.
3. הבקשה למתן סעד זמני הוגשה בד בבד עם הגשת כתב תביעה, בגדרו עתרו בעליהן של 23 דירות בבית המשותף, המהווים 96% מקרב בעלי הדירות בבית המשותף, למתן צו המאשר ביצוע עבודות בבית המשותף שמטרתן חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה על פי תמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה), בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק").
4. לכתחילה, הוגשה הבקשה על ידי כל התובעים בהליך העיקרי. ברם, משנחתם כתב התחייבות עצמית על ידי המבקשים 31-32 בלבד (להלן - "המבקשים"), הוריתי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1159/2023
מס' בקשה: 5/1160/2023
תאריך הישיבה: 18/09/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מחיקת המבקשים 1-30 ו-33-35 מהבקשה דנן, בהתאם להוראות תקנה 96 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי").

5. המשיבים, חיה ודוד זילברברג (להלן - "המשיבים"), הם בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 4. המשיבים מתנגדים לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף.

עיקרי העובדות שאינן במחלוקת

6. ביום 30.4.2015 התקשרו בעליהן של 23 דירות, התובעים בהליך העיקרי (להלן - "הבעלים"), עם חברת מורפוזים השושנים 10-12 רמת גן בע"מ (להלן - "היזם"), בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג חיזוק בבית המשותף בהתאם לתמ"א 38 (להלן - "ההסכם").

7. בהתאם להחלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ברמת גן מיום 5.8.2018, ולהחלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה במחוז תל אביב מיום 19.9.2019, אושרה בתנאים בקשה למתן היתר לביצוע הפרויקט (להלן - "החלטה לאשר הבקשה להיתר בתנאים"). בהתאם להחלטה, בין היתר, יתווספו 3 קומות חדשות לבית המשותף, יתווספו ממ"דים והרחבות לדירות הקיימות, ויותקנו 32 מקומות חניה.

8. במוצת השנים שממועד מתן ההחלטה לאשר הבקשה להיתר בתנאים התגלעו מחלוקות בין הבעלים לבין היזם. ביום 28.7.2022 ניתנה על ידי הבעלים הודעת ביטול של ההסכם, וביום 2.8.2022 דחה היזם הודעת הביטול. תביעה שהגיש היזם נגד הבעלים לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו למינוי בורר, התקבלה. בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, כבוד השופטת וסגנית הנשיא יהודית שבח, מיום 11.7.2023, מונה הבורר עורך הדין דורון כהן, תוך שנקבע כי אין לכפות על המשיבים ליטול חלק בהליך הבוררות (ת"א 37536-06-23 מורפוזים השושנים 10-12 רמת גן בע"מ נ' גרינר).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1159/2023
מס' בקשה: 5/1160/2023
תאריך הישיבה: 18/09/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. ביום 17.7.2023 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו, כבוד השופטת מיכל עמית אניסמן, הבקשה לסעד זמני המחייב הבעלים והמשיבים לחתום על המסמכים הדרושים להוצאת היתר הבניה טרם פקיעת ההחלטה.
10. ביום 16.8.2023 נתן הבורר תוקף של פסק דין ל"הסדר ביניים על דרך הפשרה" שנחתם בין היזם לבעלים ביום 14.8.2023. בהתאם להסדר, יפעל היזם למילוי התנאים הנדרשים להוצאת היתר בניה טרם מועד פקיעת החלטת ועדת הערר, תוך שהבעלים יחתמו על המסמכים הדרושים להוצאת היתר הבניה, ומבלי שהיזם רשאי יהיה לממש היתר הבניה, לבצע עבודות בניה בהתאם לו ולהעבירו לאחר, אלא בכפוף לתנאים כמפורט בהסדר. עוד בהתאם להסדר, היזם והבעלים יפעלו במשותף לקבלת הסכמת המשיבים להוצאת היתר הבניה במועד. טענות הצדדים בעניין ההסכם וביטולו ימשיכו להתברר בהליך הבוררות (להלן - "פסק ביניים בורר מוסכם").
11. מגעים שקיימו עד כה הבעלים, היזם והמשיבים לסיום המחלוקות בעניין המשיבים, כשלו.

הבקשה

12. ביום 3.9.2023 הגישו הבעלים הבקשה דנן וכתב התביעה. כנטען בבקשה, ככל שלא יינתן צו עשה זמני, המורה למשיבים לחתום על כל המסמכים הדרושים להוצאת היתר בניה לביצוע הפרויקט, יפקע ביום 19.9.2023 (מחר) תוקפה של ההחלטה לאשר הבקשה להיתר בתנאים, מבלי שניתן יהא להאריכו. בתוך כך, "הפרויקט יאבד, תרד לטמיון השקעה של מיליוני ש"ח, וגם לא ניתן יהיה לקדם פרויקט דומה תחתיו. תוצאה זו תיצור נזקים אדירים ובלתי הפיכים הן למבקשים, הן ליזם הפרויקט, הן למשיבים עצמם...". עוד כנטען, אין בידי היזם והבעלים להיעתר ל"דרישות סחטניות ולא שוויוניות" של המשיבים ליתן בידם פיצוי כספי בכפוף להסכמתם לחתימה על הבקשה להיתר. כנטען, כיום התקיימו מרבית התנאים להוצאת היתר הבניה למעט "חתימת בעלי הדירות על תכנית סופית ומתואמת בהתאם להחלטת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1159/2023
מס' בקשה: 5/1160/2023
תאריך הישיבה: 18/09/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הועדה המקומית, אשר הוכנה זה מכבר ועותק ממנה יוכל להיות מוגש לוועדה המקומית לאחר שייחתם על ידי כל בעלי הדירות, כולל המשיבים; ותשלום אגרות והיטלים". בתוך כך, הבהירו המבקשים כי תוקף ההיתר בתנאים צפוי לפקוע ביום 19.9.2023, לאחר שהוארך באופן המירבי האפשרי על פי הדין, לרבות החלטה חריגה על הארכת תוקף הבקשה להיתר שניתנה על ידי מהנדסת העיר רמת גן בהתאם לסמכותה מכוח תקנה 46(ב) לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), תשע"ו-2016.

13. ביום 13.9.2023 התקיים לפניי דיון לבירור הבקשה, בגדרו ביקשתי לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקות מושא הבקשה דנן בהסכמה, לפיה המשיבים יתנו הסכמתם המותנית להוצאת היתר הבניה בלבד, מבלי שיהא בהסכמה זו כדי לאפשר מימוש ההיתר וביצוע עבודות בהתאם להיתר, ובהינתן התנגדות המשיבים להסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, ממילא מבלי שיהא בהסכמה זו כדי לאפשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 בהתאם להסכם ולהיתר, תוך שטעמי התנגדות המשיבים יתבררו בגדרי ההליך העיקרי.

14. המשיבים התנגדו לבקשה ולמתווה המפקחת לסיום המחלוקת מושא הבקשה דנן בהסכמה.

15. בהחלטה בגמר הדיון הוריתי מועד להגשת תגובת המשיבים לבקשה בכתב, וכן מועד דיון נוסף בבקשה שהתקיים לפניי היום.

16. בתגובה לבקשה עמדו המשיבים על התנגדותם לבקשה. כנטען, היזם הוא שעומד מאחורי הבקשה ולא הבעלים, אשר נגררו להסכים בעל כורחם לנקיטת ההליך דנן. הבקשה העדכנית להיתר בניה מעולם לא הומצאה למשיבים ואף לא צורפה לבקשה ולכתב התביעה. מכל מקום, הבקשה הוגשה בשיהוי קיצוני של כ-4 שנים לאחר המועד הראשון שבו ניתן היה להגיש התביעה דנן נגד המשיבים. עוד כנטען, המדובר בהליך פסול מעיקרו, עת המבוקש הוא חיוב המשיבים להסכים להיתר בניה הפוגע בזכויותיהם הקנייניות. זאת, בהינתן כי אחד מטעמי ההתנגדות המשיבים להסכם הוא מיקום החניון בבית המשותף בהתאם להסכם, העולה כדי פגיעה מהותית בזכויותיהם הקנייניות של המשיבים. בתוך כך, הביאו המשיבים מדברי הבעלים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1159/2023
מס' בקשה: 5/1160/2023
תאריך הישיבה: 18/09/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהליכים שנוהלו בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, עובר לחתימה על פסק ביניים בורר מוסכם, ללמד כי אף הבעלים סבורים כי ההסכם אינו תקף, כי ההחלטה לאשר הבקשה להיתר בתנאים סותרת הוראות ההסכם וכי יש לבטלם. מכל מקום, לא הוכח הנזק שיגרם למבקשים, משקיימת אפשרות להגשת בקשה אחרת להיתר בניה, הטובה יותר "מהעסקה המפוקפקת שעומדת בפנינו". עוד כנטען, אין חולק לעניין הפגיעה המהותית לדירת המשיבים בעטיה הם זכאים לפיצוי כספי כפי שהוסכם עם היזם, אשר חזר בו מהסכמה זו.

17. בדיון שהתקיים לפניי היום שבו הצדדים על טענותיהם מושא הבקשה והתגובה, מבלי שעלה בידי לסייע בידם לסיים המחלוקת מושא הבקשה דנן בהסכמה, תוך בירור טעמי התנגדות המשיבים להסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בגדרי ההליך העיקרי.

18. לפיכך, אפנה לדיון ולהכרעה בבקשה.

דיון והכרעה

19. אקדים ואבהיר, כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

20. בהתאם להוראת תקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי, "מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין". הוראת תקנה 95(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי מוסיפה ומורנו, כי בית המשפט רשאי ליתן סעד זמני "אם שוכנע, על בסיס ראיות מספיקות לכאורה בקיומה של עילת תביעה, בקיום התנאים למתן הסעד כאמור בפרק זה ובנחיצות הסעד הזמני לצורך הגשמת המטרה." אשר לשיקולים שעל בית המשפט לשקול בהחלטתו אם ליתן סעד זמני, יבואו בין השאר השיקולים הבאים: "הנזק שעלול להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שעלול להיגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק העלול להיגרם לאדם אחר או לעניין ציבורי; אם אין סעד אחר שפגיעתו במשיב קלה יותר, המשיג את התכלית שלשמה נועד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1159/2023
מס' בקשה: 5/1160/2023
תאריך הישיבה: 18/09/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסעד הזמני; תום לבם של בעלי הדין, הן בקשר לגוף העניין והן בקשר להגשת התביעה ובקשת הסעד הזמני, והאם המבקש לא השתהה יתר על המידה בנסיבות העניין בהגשת כתב התביעה או בהגשת הבקשה לסעד זמני.

21. בהתאם להלכה הפסוקה, על בית המשפט לנקוט משנה זהירות בטרם יורה על צו עשה זמני המשנה את מצב הדברים הקיים ואשר כמוהו כסעד המלא שנדרש בתובענה, טרם ניתנה ההכרעה הסופית בתובענה (ראו גם: רע"א 9213/12 רשת נגה בע"מ נ' ישראל 10 - שידורי הערוץ החדש בע"מ, פסקה 32 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (20.1.2013); רע"א 2047/16 חברת אולמי אחים סעיד אל-דהאוד בע"מ, פורסם ב"נבו", פסקה 12 (11.4.2016); רע"א 2430/91 טיב טירת צבי שותפות רשומה מקיבוץ טירת צבי עמק בית שאן נ' דליקטיב הקניון, פ"ד מה(4) 225, 228 (18.7.1991)).

22. בנסיבות דנן, עתרו המבקשים להורות חיוב המשיבים לחתום על כל המסמכים הדרושים להוצאת היתר בניה לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, חרף התנגדותם להסכם וממילא להיתר המבוקש מכוחו. המדובר בסעד זמני הזהה למעשה לסעד הקבוע המבוקש בכתב התביעה - בשים לב כי סמכות המפקח על רישום מקרקעין מכוח הוראות חוק החיזוק היא לאשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, וכפועל יוצא חתימה על מלוא המסמכים הדרושים לשם כך, ובכלל זאת, ההסכם שנחתם בין בעלי הדירות ליזם והבקשה להיתר בניה בהתאם להסכם. זאת, טרם ניתן בידי המשיבים הזכות להביא טעמי התנגדותם לביצוע הפרויקט בהתאם להסכם, כקבוע בסיפא הוראת סעיף 5 לחוק החיזוק, לפיו יאשר המפקח ההסכם "ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

23. למותר לציין, כי בין טעמי התנגדות המשיבים להסכם נמנים טעמים שעניינם הבקשה למתן היתר הבניה לרבות בהתייחס למיקום החניון בבית המשותף העולה, כנטען, כדי פגיעה בזכויותיהם הקנייניות בבית המשותף. איני סבורה כי בנסיבות אלה בידי לכפות על המשיבים חתימה על הבקשה למתן ההיתר, טרם נשמעו והתבררו טעמי התנגדותם וניתן בידם מלוא יומם בהליך המשפטי המתברר לפני המפקח על רישום מקרקעין בהתאם להוראות חוק החיזוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1159/2023
מס' בקשה: 5/1160/2023
תאריך הישיבה: 18/09/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. אשר לטענה כי ככל שלא תינתן חתימת המשיבים על הבקשה למתן היתר תפקע ההחלטה לאשר הבקשה להיתר בתנאים ביום 19.9.2023, אין בבקשה על נספחיה תימוכין לטענה זו. עיון בפרטי הבקשה ו"גליון דרישות", אשר צורף נספח 5 לבקשה, העלה כי אין בגדרו דרישה לחתימת המשיבים על הבקשה תנאי למתן ההיתר, בשים לב כי הבקשה למתן ההיתר הוגשה על ידי 23 מתוך 24 בעלי דירות בבית המשותף וסמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בטעמי התנגדות המשיבים לביצוע הפרויקט בהתאם להסכם. לראיה, בקשת היזם מיום 16.8.2022 להארכת תוקף ההחלטה לאשר הבקשה להיתר בתנאים, בגדרה נטען כי "כלל דרישות הוועדה הושלמו ונכון להיום נותר להסדיר נושא היטל ההשבחה בתשלום אגרות בניה, והסדרה סופית של אישור אדריכל הועדה אשר נתן כבר אישור עקרוני" (נספח 6 לבקשה). דהיינו, אף לשיטת היזם אין בהיעדר חתימת המשיבים על הבקשה להיתר כדי לאיין מתן ההיתר. בנוסף, לא הונחה לפניי "תכנית סופית ומתואמת בהתאם להחלטת הוועדה המקומית" החתומה על ידי הבעלים, המהווה כלשון המבקשים תנאי למתן ההיתר. לאמור, לא הוכח לפניי כי התקיימו כל התנאים למתן ההיתר, וכי אך חתימת המשיבים היא הדרושה על מנת שלא יפקע תוקפה של ההחלטה לאשר הבקשה להיתר בתנאים ביום 19.9.2023.

25. יתרה מזאת, כפי שהתבהר בדיון לפניי, המבקשים לא הקדימו פנייה למוסד התכנון, כנדרש וכמתחייב, ובתוך כך קבלת עמדתו לעניין הארכת תוקפה של ההחלטה לאשר הבקשה להיתר בתנאים, בפרט בנסיבות בהן הוגשה ביום 3.9.2023 תביעה כנגד המשיבים המתבררת לפניי, בבחינת הליך תלוי ועומד במחלוקת שבין בעלי הדירות בבית המשותף לאישור פרויקט תמ"א 38. כנטען בדיון שהתקיים לפניי, ממועד הארכת תוקף החלטת הוועדה לאשר הבקשה להיתר בתנאים מיום 18.8.2022, דהיינו לפני למעלה משנה, לא נקטו המבקשים הליך כלשהו אל מול מוסד התכנון לרבות נקיטת הליך מנהלי בעניין הארכת תוקפה של ההחלטה לאשר הבקשה להיתר בתנאים, דרך המלך לבירור מחלוקת זו, חלף הגשת הבקשה דנן למתן צו עשה זמני בגדרי תביעה המתבררת לפני המפקח על רישום מקרקעין בהתאם להוראות חוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1159/2023
מס' בקשה: 5/1160/2023
תאריך הישיבה: 18/09/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החזוק. ממילא, לא צורפה עמדת מוסד התכנון, תימוכין כנדרש לטענת המבקשים כאמור.

26. לא זו אף זו, סבורני כי דין הבקשה להידחות אף בשל השיהוי הרב בהגשתה. אין חולק כי ביום 19.9.2019, לפני 4 שנים, היה בידי הבעלים היתר בניה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החזוק וכן הרוב הדרוש להגשת תביעה למפקח על רישום מקרקעין לבירור טעמי התנגדות המשיבים להסכם. ללמדנו, העדר דחיפות במתן הסעד הזמני, כאמור אף משלא הוכח, כנדרש, כי אך חתימת המשיבים על הבקשה למתן היתר היא הדרושה על מנת שלא תפקע תוקפה של ההחלטה לאחר הבקשה להיתר בתנאים. יפים בהקשר זה דבריו של כבוד השופט א' מצא בפסק הדין שניתן בע"א 5240/92 חלמיש חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בת"א יפו בע"מ נ' אשרז עיבוד נתונים בע"מ, פ"ד מז(1) 45, 50 (1992), אשר לא נס לחם, לאמור: "על המבקש צו ביניים מוטלת חובה לשכנע את בית המשפט בדוחק הנסיבות, שיש בו כדי להצדיק את ההתערבות המוקדמת. מבקש שהשהה את בקשתו איננו יוצא ידי חובה זו, שהלא בעצם השיהוי יש משום ראייה לסתור את טענתו, שהצו חיוני ושנתינתו אינה סובלת דחיוי". ברי, כי למצער עד למועד הודעת ביטול ההסכם שניתנה על ידי הבעלים מיום 28.7.2022, עמד בידי הבעלים והיזם פרק זמן ממושך ומספק להגשת התביעה דנן לבירור טעמי התנגדות המשיבים לבקשה, חלף הגשת התביעה אך לאחרונה והבקשה דנן לכפיית חתימת המשיבים על הבקשה להיתר, ללא טעם המניח הדעת, ובאופן הסותר הטענה לדחיפות בהיעתרות לבקשה דנן.

27. אשר למאזן הנוחות, לא הוכח לפניי כי הנזק שעלול להיגרם למבקשים ככל שלא יינתן הסעד הזמני גובר על נזק שיגרם למשיבים ככל שיינתן הסעד הזמני, לרבות משכאמור לא הוכח לפניי כי בהעדר חתימת המשיבים על הבקשה להיתר תפקע ההחלטה לאחר הבקשה להיתר בתנאים, ומשטרם מוצו הליכי התכנון וההליך המנהלי בקשר עם תוקפה של ההחלטה לאחר הבקשה להיתר בתנאים.

28. לנוכח האמור לעיל, לא מצאתי להיעתר לבקשה למתן צו עשה זמני, אשר יש בו, הלכה למעשה, משום שינוי במצב הדברים הקיים טרם ניתנה הכרעה סופית בתביעה. זאת, משלא מצאתי כי במתן הסעד הזמני יש כדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1159/2023
מס' בקשה: 5/1160/2023
תאריך הישיבה: 18/09/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלמלא מתן הסעד צפוי להיגרם למבקשים נזק משמעותי אשר אינו ניתן לתיקון
באמצעות פיצוי כספי.

סוף דבר

29. הבקשה למתן צו עשה זמני נדחית.
30. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי ובהלכה הפסוקה, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן דחיית הבקשה, לאחר שהתקיימו שני דיונים לבירורה והוגשה תגובת המשיבים לבקשה בכתב, תוך הסכמת הצדדים למתן החלטה בבקשה מבלי שייחקרו המצהירים על תצהיריהם, הנני להורות חיוב המבקשים לשלם למשיבים הוצאות הבקשה דנן בסך של 3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תמציא החלטה לצדדים.
ניתנה היום, ג' תשרי תשפ"ד, 18 ספטמבר 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו